

1500727-21.2022.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Caio Ventosa Chaves
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 4ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 28/07/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial (Flagrante) - 2059507/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DIEGO BARBOSA NASCIMENTO e outro
Artigo da Denúncia:
Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)
Data da Audiência:
28/07/2022
Réu Preso

Aos 28 de julho de 2022, às 13 horas e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
4ª Vara Criminal
Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Jardim Santana, Campinas - SP -
cep 13088-653

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:
1500727-21.2022.8.26.0548 - 2022/000233
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial (Flagrante) - 2059507/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DIEGO BARBOSA NASCIMENTO e outro
Artigo da Denúncia:
Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)
Data da Audiência:
28/07/2022
Réu Preso

Aos 28 de julho de 2022, às 13 horas e 30 minutos, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos Comunicado CG nº

284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução, Debates e Julgamento - 4ª Vara da Comarca de Campinas - Processo nº 1500727-21.2022.8.26.0548", sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Caio Ventosa Chaves, Juiz de Direito, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a conexão do DD. Promotor(a) de Justiça, Dr(a). Mariana de Melo Saraiva Marangoni, dos réus DIEGO BARBOSA NASCIMENTO e MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS, Presos no CDP de Campinas, do DD. Defensor Público, Dr. Leonel Lucas Lucariello Filho, das testemunhas de acusação Paulo Cesar dos Santos e MARCUS VINICIUS SATTE LEAO (PC). Iniciados os trabalhos, foi oportunizado ao réu e seu defensor conversa privativa, tendo o MM. Juiz, Promotor e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando o magistrado e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com a gravação através do Microsoft Teams. A seguir, o MM. Juiz colheu os depoimentos das testemunhas presentes e interrogou o(a) acusado(a) pelo sistema audiovisual. Após, deliberou o que segue: "Não havendo mais provas a produzir, declaro encerrada a instrução. Dê-se a palavra às partes para os debates". Dada a palavra ao(à) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, por ele/a foi dito: "MM. Juiz, DIEGO BARBOSANASCIMENTO e MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, estão sendo processados como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recebida a denúncia, os acusados foram citados e apresentaram defesa preliminar. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e ao final os réus foram interrogados. É o relatório. Está a materialidade comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 115/118. A autoria é certa, devendo ser atribuída aos réus. Passo a apresentar a síntese da prova oral colhida. Marcus Vinicius Satte Leão, policial civil, relatou que estavam em campanha com viatura descaracterizada em local por ser conhecido como ponto de tráfico de drogas. Visualizaram os réus na via pública, de modo que mantinham contato com os usuários que deles se aproximavam, recebendo dinheiro dos mesmos e em seguida, onde se agachavam e pegavam a droga para que estava em uma sarjeta, entregando-as aos usuários que rapidamente deixavam o local. Primeiro viram o Marcos e fizeram registros fotográficos. Na sequência, Diego passou a fazer essa conduta, de atender os usuários e pegar as drogas na sarjeta. Continuam fazendo registros fotográficos. Em determinado momento, eles se aproximaram do carro, ocasião réu Diego bateu no vidro da janela da viatura descaracterizada e ofereceu a droga. Neste momento, realizou-se a abordagem. Com Diego foi encontrada quantia em dinheiro, em cédulas diversas e 01 porção de maconha. Com Marcos não havia nada. As drogas foram localizadas na sarjeta onde eles buscavam as drogas. Paulo Cesar dos Santos, policial civil, depôs no mesmo sentido. O réu DIEGO, em seu interrogatório, negou os fatos, informou que estava no local para comprar drogas. O réu MARCOS, em seu interrogatório, negou os fatos. Contudo a versão dos réus se mostra inverossímil e não se coaduna com as demais provas coligidas nos autos. Eis a prova dos autos. Deve o pedido ser julgado procedente, condenando-se os acusados nos exatos termos da denúncia. Com efeito, a prova colhida, e já referida, demonstra que os acusados efetivamente praticaram o tráfico de entorpecentes. Os policiais foram assertivos ao relatar os fatos e as circunstâncias em que os acusados foram abordados, surpreendidos vendendo as drogas. Quanto à validade dos depoimentos prestados pelos policiais, cabe aqui uma breve observação. É velha e conhecida a tese de que os depoimentos prestados por policiais acerca de crimes que ajudaram a desvendar, impediram sua consumação ou exaurimento não merecem crédito porque tais autoridades públicas teriam interesse em validar sua ação e, conseqüentemente, suas declarações devem ser vistas com reservas. Nada mais falacioso. O policial, civil ou militar, uma vez compromissado, é uma testemunha como outra qualquer e sua palavra merece crédito desde que não haja nada nos autos que a possa considerar como mentirosa. E, caso isso se verifique, sujeita-se o depoente às penas do falso testemunho, como qualquer outra testemunha. Argumente-se ainda que não seria lógico que o mesmo Estado que confere poderes a policiais militares para efetuar

diligências de policiamento ostensivo, prisões em flagrante e buscas pessoais, posteriormente negue fé às declarações desses agentes públicos quando, em juízo, vão prestar contas de seus atos funcionais. Ademais, desde que o depoimento seja verossímil, coerente e desde que não existam provas de que a testemunha tenha motivos para imputar falsamente fatos delituosos, a credibilidade de suas declarações independe de sua qualidade funcional ou pessoal. Não por outro motivo, a Jurisprudência é pacífica neste sentido: "PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALOR: O TESTEMUNHO DE POLICIAL NÃO PODE SER DESCLASSIFICADO POR CONTA DE SUA CONDIÇÃO FUNCIONAL, POIS POSSUI VALIDADE JURÍDICA E É EQUIVALENTE AO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS CIVIS." (PROCESSO.: 1464653/5 - APELAÇÃO - TACRIM - RELATOR: MASSAMI UYEDA - 11. CÂMARA - JULGAMENTO: 08/06/2005); "PROVA - DEPOIMENTO DE POLICIAL - VALOR: A CIRCUNSTÂNCIA DE SER POLICIAL A TESTEMUNHA NÃO AFETA - POSITIVA OU NEGATIVAMENTE - O VALOR PROBANTE DE SUA PALAVRA, POIS, APRIORISTICAMENTE, AQUELA CONDIÇÃO FUNCIONAL NEM CONFERE AO TESTEMUNHO MAIOR FORÇA PERSUASÓRIA NEM O INQUINA DE SUSPEIÇÃO; AFERE-SE-LHE O MÉRITO E MEDE-SE-LHE O GRAU DE CONFIABILIDADE SEGUNDO OS CRITÉRIOS ORDINARIAMENTE APLICADOS". (PROCESSO...: 1468313/1 - APELAÇÃO - TACRIM - RELATOR: SOUZA NERY - 9. CÂMARA - JULGAMENTO: 06/04/2005). A quantidade de entorpecentes demonstra a finalidade de tráfico. Comprovados os fatos narrados na inicial, de rigor sua condenação. Passo a analisar a dosimetria da pena. Em primeira fase, não vislumbro a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Em segunda fase anoto que o réu DIEGO é reincidente, consoante se depreende da leitura de fls. 67. Em terceira etapa incabível a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas uma vez que o réu DIEGO é reincidente, enquanto MARCOS responde a outro processo criminal por tráfico (78/79). O regime inicial para DIEGO, tratando-se de réu reincidente, deverá ser o fechado, com relação a MARCOS, considerando a provável pena a ser aplicada e sua primariedade técnica, deverá ser o semiaberto, atendendo ao que preconiza o art. 33 e incisos do CP. Do exposto, requer o Ministério Público a procedência desta ação penal, condenando-se os réus, nos termos da denúncia." Em seguida, dada a palavra ao Dr. Defensor, por ele foi dito: "MM. Juiz, a absolvição é de rigor, a oitiva dos policiais apenas confirmou fatos genéricos infirmados na fase administrativa, sem precisar quantidade e tipo apreendidos, mesmo a diligência sendo recente, o que causa estranheza. Ademais, a negativa dos réus está clara o suficiente, já que estavam no local como usuários de drogas, fato este confirmado pois no passado ambos já foram presos por uso. Desta forma, pede a Defensoria Pública a absolvição do artigo 33 por ausência de provas. Subsidiariamente, pede-se a desclassificação para o crime do artigo 28, pois pela pouca quantidade de droga e pelo histórico de uso anterior de ambos os acusados, está claro que não houve tráfico mas estavam no local para uso próprio. Se acaso condenados, a pena base deverá ficar no mínimo legal, já que o dolo do tipo não extrapolou a normalidade e a quantidade de droga é pequena. Pede-se, ainda, a aplicação do artigo 33§ 4º, pois cabível na espécie. O regime de cumprimento pede-se que seja diverso do fechado, como reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores sendo permitido para o tráfico." Na sequência, o MM. Juiz prolatou sentença pelo sistema audiovisual, colhida por meio do Microsoft Teams, cujo dispositivo passo a transcrever: "Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, julgo improcedente a ação e fundado no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, absolvo MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS da imputação que lhe foi feita, mas condeno DIEGO BARBOSA NASCIMENTO, como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/2006 à pena de 6 meses de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, tal como previsto no artigo 28, inciso III. Consigno ainda, para que não haja omissão, o que deveria ter sido objeto da fundamentação, qual seja, a quantidade de entorpecente, pouco mais de 20 gramas de maconha, e menos de 2 gramas de cocaína, além de meros R\$82,00 apreendidos na operação da DISE, não são compatíveis com a prática criminosa atribuída aos réus. Após o trânsito em julgado, determino a devolução do dinheiro apreendido ao corréu Diego, em poder de quem teria sido localizado. No momento, expeçam-se alvarás de soltura clausulado em favor de ambos. Já as drogas deverão ser incineradas, caso a autoridade policial já não tenha adotado tal providência. Sentença publicada e disponibilizada no Sistema SAJ, nesta data." Certifico que o réu Diego manifestou o desejo de não recorrer da

sentença. Certifico que foram dispensadas as assinaturas das partes, pois o presente é assinado, nos termos do art. 5º, § 1º, e art. 6º da Resolução nº 551/2011 do

Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, saindo os presentes intimados e cientes do conteúdo deste termo. NADA MAIS. Eu, JACKELINE MACHADO NOSSA, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. As gravações dos depoimentos das testemunhas, interrogatório, alegações finais e sentença podem ser acessadas pelo link:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jnossa_tjsp_jus_br/ElJ2_Km5wXtCvqQ8Z6emUtMBgE7Sgg5A-Iaeshbdv7ExYQ?e=zBCYxq

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA